العبد وفيتك مال الكتابة وعتقت وأنكر السيد (فقول السيد) اى بيمينه لان الكتابة عقد معاوضة، كذا لو ادّعى العبد ان السيد ابرأه من مال الكتابة وأنكر السيد فان القول قول السيد بيمينه (والكتابة الفاسدة كما لو كاتبه (على خمر او) كاتبه على (خنزير او) كاتبه على شئ (مجهول) كما لو كاتبه على ثوب او حمار ونحوهما (يغلب فيها حكم الصفة فى انه) أى ان العبد (اذا ادّى) ما عليه فى الكتابة (عتق) سواء صرح بالصفة بان يقول اذا اديت الىّ فانت حر أو لم يقل ذلك لان معنى الكتابة يقتضى هذا فيصير كالمصرح به فيعتق بوجوده كالكتابة الصحيحة واذا عتق بالاداء لم يلزمه قيمة نفسه ولم يرجع على سيده بما اعطاه (لا ان ابرئ) العبد من العوض الفاسد فانه لا يعتق لعدم صحة البراءة لانه غير ثابت فى الذمة (ولكل) من السيد والعبد (فسخها) لانها عقد جائز وحاصل الكلام ان الكتابة الفاسدة تساوى الصحيحة فى أربعة أحكام أحدها انه يعتق باداء ما كوتب عليه مطلقا الثانى اذا عتق بالاداء لم يلزمه قيمة نفسه ولم يرجع على سيده بما اعطاه له الثالث أن المكاتب يملك التصرف فى كسبه ويملك أخذ الصدقات والزكوات الرابع اذا كاتب جماعة كتابة فاسدة فادى الى أحدهم حصته عتق على قول من قال انه يعتق فى الكتابة الصحيحة باداء حصته ومن لا فلا وتفارق الصحيحة فى ثلاثة أحكام أحدها اذا أبرئ من العوض لم يصح الابراء ولم يعتق الثانى ان لكل واحد من السيد والعبد فسخها سواء كان ثم صفة أو لم تكن لان الفاسد لا يلزم حكمه والصفة ههنا مبنية على المعاوضة وتابعة لها لان المعاوضة هى المقصودة فلما بطلت المعاوضة التى هى الاصل بطلت الصفة المبنية عليها بخلاف الصفة المجردة الثالث انه لا يلزم السيد أن يؤدّى اليه ربع الكتابة ولا شيأ منها (وتنفسخ) الكتابة الفاسدة (بموت السيد وجنونه والحجر عليه) لسفه

* (باب أحكام أم الولد) *

وأصل الام أمهة ولذلك جمعت على أمهات باعتبار الاصل (وهى) أى أم الولد شرعا (من ولدت من المالك) لكلها أو بعضها ولو مكاتبا ولو كانت محرمة عليه كبنته وعمته من رضاع (ما فيه صورة ولو) كانت الصورة (خفية) فلا تصير أم ولد بوضع جسم لا تخطيط فيه كالمضغة والعلقة (وتعتق بموته وان لم يملك غيرها) اما كونها تعتق وان لم يملك غيرها فلظواهر الاحاديث ولان الاستيلاد اتلاف حصل بسبب حاجة أصلية وهو الوطء فكان من رأس المال كالاكل ونحوه (ومن ملك) أمة (حاملا) من غيره (فوطئها) قبل وضعها (حرم) عليه (بيع ذلك الولد) ولم يصح (ويلزمه عتقه) نصا قال أحمد رضى الله تعالى عنه فيمن اشترى جارية حاملا من غيره فوطئها قبل وضعها فان الولد لا يلحق بالمشترى ولا يبيعه لكن يعتقه لانه قد شرك فيه لان الماء يزيد فى الولد نقله صالح وغيره وان أصابها فى ملك غيره بنكاح أو شبهة لا بزنا ثم ملكها حاملا عتق الحمل ولم تصر أم ولد نص عليه (ومن قال لامته أنت أم ولدى أو يدك أم ولدى صارت أم ولد) لانه اذا أقر بجزء منها سرى اقراره بالاستيلاد الى جميعها كما لو قال لعبده يدك حرة فان العتق يسرى الى جميعه (وكذا) الحكم (لو قال لابنها) أى ابن أمته (أنت ابنى أو) قال له (يدك ابنى) ذكر ذلك فى الانتصار (ويثبت النسب فان مات) القائل (ولم يبين هل حملت به فى ملكه أو حملت به فى (غيره)